

עין משפט
גד מצוה

מו:

דאדעם מבהמה לא יִיף־דִּית אַה פֿרוודור. האָז פֿרוודור דעהאָ וצירש צהמה המקשה (חולין דף סח.) ובצטת פ' א"ר עקיבא (דף פו:.) שוים ולא הוי כי האוּל דפרק יואל דופן (גדה דף מב:) יִלֵּא דמכי הוּאִיל וּלד ראשו חוץ לפֿרוודור הוי כילוד דאִי צפרחודור דהתם אַמרנין

הכא מה יכול להחזיק הפֿרוודור לעכצ הלידה כיוון שהראש חוּלה לו אלא פֿרוודור דהתם הוא צית החילון ופֿרוודור דהכא הוא עוצי הירכיס שמכסיס אַת הרחם יִט שצין ירכיס וְהוּה אמינא דלא חשיב ראש לידה ציליאת הרחם ואין מימה על שהלשון שוה ואין פירושם שוה דכי ה"ג אשכחן לעיל צפ' הלוּקח צהמה (דף כ.) דטוינוף פּוטר צצורה דחשיב וּלד ולא הוי

כהיאָא טוינוף דפ' המפלת (גדה דף כט.) דרוב היולדות מטנפות:
תיובתא דשמואל. לא הוי מצי לאקשויי לשמואל מהא דמתן צפ' צהמה המקשה (חולין דף עו.) שלא שילתה מקצתה אסורה צאכילה דדייקינן מינה התם צריש פירקין (דף סח.) דציילאת ראש הוּאִיל לידה מולאסרינן להו ציליאת מקצת דשמא הראש ישנו צאותו מקצת דהיינו דוקא צצהמה אצל אדם לא שמעינן מהתם דהא דקתני סיפא כסימן וּלד צאשה כך סימן וּלד צצהמה היינו לענין שלא דהוּאִיל סימן וּלד ואין להקשות יִט דצצהמה המקשה היכי דייק מינה דציילאת ראש הוי כילוד דלמא הא דלאסורה משום דגורנין מקצתה אטו רובא כדאמר צפ"ק צצ"ק (דף יא.) דאס איתא דציילאת ראש לא הוי לידה לא היה ראוי לגזור כיוון דצמקצת אי אפשר לצא צצום פעם לדי חשיבות לידה וא"ת כיוון דאיתומצ שמואל מאי האי דקאמר צפרק המפלת (גדה דף טו.) גצי הסנדל וּלד דאית ליה חיותא מכי נפיק רישיה הוּאִיל ליה לידה סנדל עד דנפיק רובא צלאו טעמא דחיותא נמי הא אפילו א מתיס הראש פּוטר וי"ל דחיותא לאו דוקא אלא יִטֵּאֵר ראוּי לחיותא ואגב דנקט נמי התם לעיל האי ליטנא וּלד דאית ציה חיותא סריך ולא נפיק סנדל דלית ציה חיותא שריק ונפיק טו נקטיה נמי צתר הכי ויש ספרים דגרס התם וּלד דאית ציה חיותא מכי טו נפיק רוביה סנדל עד דנפיק כוליה ויש לפרש דרוביה דקאמר היינו רובא

דרישא ואית דגרס א צדיא הכא נפק רובא דרישא והא דאמר' התם צפרק המפלת (דף טט.) צשמעתין דיאא מחותן או מסורס א נמשיאָא רובו ה"ז כילודן הא כתקנו הראש פּוטר ר' יוסי אומר משיאָא כתקנו לחיים לא כמו שפירש צרינו חננאל דלחיים היינו צר קיימא דהא אפי' צנפליס הראש פּוטר דאיתומצ שמואל הכא אלא כמו שפירש שס צקונט' כתקנו לחיים שלס לאפוקי מחותן' אַלֵּאִתוּיִי הא דת"ר גיורת שיצא פדחת וּלדה בוי. וא"ת מאי חידוש הוא זה צצק מילתא טפי משאר צצרים דחשוב צצן כילוד כגון לוקוח אשת אחיו ליצוס ולפטור מן היצוס וההורגו חייב ושאר צצרים השנויים צפ' יואל דופן (גדה דף מג:) וי"ל דלאַטְרִיךְ הכא לאשמועינן דס"ד אע"ג דיילאת הראש חשוב לידה מ"מ לידת שאר הגוף שיאא אחרי כן צקדושה חשוב כמו כן לידה ונימיצי לה ימי טומאה וימי טהרה:
מאָא טעמא יביר בתיב. תימה צפ' עשרה יוחסין (קדושין דף עח:) ובצ" יט נוחלין (צ"צ דף קס:) שדומק לרצנן דרצי יהודה יכיר למא לי לימא דלאַטְרִיךְ לכדדרשנין הכא דאפי' רצי יוחסין לא פליג דהא דקאמר אף לנחלה משום דקצצר דפדחת נמי הוּאִיל היכרא וגס דומק ציש נוחלין (שם) לר"מ דאמר אדם מנקנה כו' דאמת יכיר לנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס וי"ל דהתם קשיא ליה לשון יכיר דמשמע שיש כח צהכרת האנ:
מאָא קראה הברת פניהם ענתה במ. פירש צקונטרס דהכרת פלרוץ פניהם עדותן הוא אַלמא פלרוץ פנים נמי צעי ותימה י"ל דציצמות (דף קכ.) ושס ד"ה הכרת) מייתיי קרא דהכרת פניהם ענתה צס משמע שיש דצר צאדם שמכירים על ידו אַת הפנים והיינו פדחת דחוטס ככלל פלרוץ פנים הוא והתם ציצמות (שם) צתר האי קרא מייתיי עוצלם דאצא צר מרתא דהוו מסקו ציה דצי ריש גלותא וזוי אייתיי קירא דצק צצלייתא דצק אאפותיה חלף קמיינה ולא צשקרוה: דצהיותו

יש בכור פרק שמיני בכורות

גב' אין הראש פוטר צנפליס. כן שמונה שהוּאִיל ראשו חי והחזירו וקדמו אחיו וילא הוי צבור לכהן שאין ראש הנפל פוטריו עד שיאָא ראשו ורובו: רוח חיים צאפיו. מי שהוא כן חיים הלך אחר אפיו דהיינו ראשו אצל אי לאו צר קיימא הוא לא א) חשיבי א חאפיה: קפני מיהא. נפל

שיאָא ראשו פוטר הצא אחריו מכהן: איידי דצעי למתני סיפא כן ט' שיאָא ראשו מס. דלא מצי למיתני רובו א צהדיא אע"ג דליה גופיה לא משמע אלא רובו ואהכי לא מצי למיתני צסיפא רובו משום דצעי למידק מינה טעמא דראשו מת הא ראשו חי אפי' צבור לנחלה לא הוי האחרון דראשו כן ט' חי ודאי הוי לידה ואי הוּה מני רובו מת הוּה משמע הא רובו חי לא הוי אחרון צבור אפי' לנחלה אצל אס יאָא ראשו חי לא הוי משמע ו הסתא דאחרון מפסיד הנחלה ואנן ו קיימין דראשו חי הוי כילוד משום הכי תנא ראשו צרישא ובסיפא ווע"ג דסיפא גופה דקתני ראשו מת לא הוי אלא ראשו ורובו: ומאי קמ"ג מתני' אי אמרת צשאלמא ראשו דוקא אשמעינן דראש הנפליס פוטריו ותנא סיפא אטו רישא אלא אי אמרת ראשו לאו דוקא ואין הראש פוטר צנפליס השתא לא אשמעינן מינה אלא דיוקא דדייקינן טעמא דראשו מת הא ראשו חי אפי' צבור לנחלה נמי לא הוי דכיון דאפיק כן ט' חי רישיה הוּאִיל ולאו נפל הוא הוי לידה אפי' החזירו: הא פנינא. צפ' צהמה המקשה" הוּאִיל עוצר ראשו צשעת שמיטת אמו הרי זה כילוד אפי' החזירו ואינו יתיר צשמיטת אמו: צצהמה לים לס פרוודור. אין רחס שלה צין ירכותיה הלכך חשיב הראש לידה דצגלוי הוא אצל אשה דירכיס שלה מכסיס אַת הרחם לא חשיב ראש לידה: הא נמי פנינא. גצי אדם צמסכת גדה א) מי שיאָא רוב ראשו הוּאִיל דאפילו החזירו ולא נולד עד א לחצר ק' ימים חשיב ילוד מיום ראשון ואשצינן לה עלי טומאה וטהרה מיום ראשון: יאָא דדרכו. לאפוקי היכא דיאָא דרך מרגלותיו דודאי לא חשיב ילוד עד יילאת רובו: פיוצאָא דשמואל. דודאי ראשו דנפליס דמתני' דוקא: א) נפוערסן צכ"מ. מפרש לקמיה: א) פדחת. מנא:

חוץ מן הנחלו. דהצא אחריו צבור לנחלה אא"כ יאָא פניו של ראשון: דכסיב יכיר. והיכרא ליתא אלא צפרלוץ פנים: אף לנחלה. דפדחת נמי הוי היכרא: עוצדת כוכצים אינה מטמאה צנדה ווציה ולידה: זו הכרת פנים. דמי שהוכרו פניו ראשון הוי צבור לנחלה: עם החוטם. וקשיא לר' יוחנן: אין מעידין. יט להשיא אַת אשמו דשמא לאו זה הוא: הכרת פניהם ענתה צס. דהכרת פלרוץ פניהם עדותן אַלמא פלרוץ פנים צעי. ופשטיה דקרא צנואפסיס כחצי הכרת פני הוולדות ענתה צנואפסיס שהקצ"ה צר אַת הממזר צנורת פני המנאף: צסופס. לאחר שכוונו פנים א) א צוה הקילו חכמים צסוף עדותן להחזיקן אפי' צצדו וצפסחה: א) אן צזה צנחלה. מחלת העדות דהיינו ראית המת לא אקילו עד שיצירוהו יפה:

- יכיר

פליג דהא דקאמר אף לנחלה משום דקצצר דפדחת נמי הוּאִיל היכרא וגס דומק ציש נוחלין (שם) לר"מ דאמר אדם מנקנה כו' דאמת יכיר לנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס וי"ל דהתם קשיא ליה לשון יכיר דמשמע שיש כח צהכרת האנ:
מאָא קראה הברת פניהם ענתה במ. פירש צקונטרס דהכרת פלרוץ פניהם עדותן הוא אַלמא פלרוץ פנים נמי צעי ותימה י"ל דציצמות (דף קכ.) ושס ד"ה הכרת) מייתיי קרא דהכרת פניהם ענתה צס משמע שיש דצר צאדם שמכירים על ידו אַת הפנים והיינו פדחת דחוטס ככלל פלרוץ פנים הוא והתם ציצמות (שם) צתר האי קרא מייתיי עוצלם דאצא צר מרתא דהוו מסקו ציה דצי ריש גלותא וזוי אייתיי קירא דצק צצלייתא דצק אאפותיה חלף קמיינה ולא צשקרוה: דצהיותו

- מסורת הש"ס

א) (גדה טט, א) א נשנת א. ושי"א, א חולין סח, ד) גדה סח, א) צימות קכ, צימ סז, ו) שנת קמה. צימות פז: ודף קכג, ו) חולין סח, ח) צ"ק, ט) (צ"ל לפני ד"ה פוטרסן), ו) צ"ל איידי צ"ק, ו) צנפליס צ"ק, ו) צ"א צהדיא הכי צ"ק, מ) צ"ק, א) ווע' חוס' גדה כע. ד"ה מכללן,

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה רוח חיים וכו' לא חשוב אפיה: א) ד"ה צסופס לאחר צכבות יפה שזה הוא הקילו חכמים:

גליון הש"ם

גב' אין נותנין לה ימי טומאה וימי שחרית. עי' גדה לו ע"א חוס' ד"ה הלכתא:

מוסף רש"י

אין הראש פוטר צנפליס. יאָא ראש הנפל, כגון יולדת מחומס לשבעה, אחד נגמרה, אורכו ואחד לא נגמרה אורכו, וילא ראש הנפל והחזירו ואח"כ יאָא אחיו, הוי צבור לכהן, שאין ראש הנפל פוטר אַת הצא אחריו מן הנכורה (גדה סח.), הרי זה כילוד. ומו לא מהניא ליה שמיטת אמו ואין צשמיטת לעלמא אַס ננאָא ח, וחס לעלמא מת הרי הוּאִיל כנצלה (חולין סח.) אין מעידים. שמה אן הוא (יבמות קכ.), פניו עם חוטמו, שוטלן להכירו, אצל לא לאוהו צפרלוץ, או שניטל חוטמו אן מעידין עליו להשיא אַת אשמו, שמה אן הוא (יבמות קכ.), פדחת. מנא (שם), הברת פניהם ענתה במ. העידה צס, אַלמא אן עדות צשאר הגוף אלא צהכיר פנים (שם), להיות משיאים עד מפי עד. למר לאשה מת צעליך, דאקילו צס דרגן משום עונתא, וכל דמקדש אדעתא דרגן מקדש ואפקועי רגנן לקדושין מניה (שבת קמה).

שיטה מקובצת

א) דמפיק ליה (ורשית) הוּה ליה לידה: א ס דרכוכ עי שיצא רוב: א נמגייה עי חוס' גדה (דף לו ע"א): א חשיבי אפיו אות ה' נמחק: א ט' למיתני רובו משום דבעי למידק והשאר נמחק: א ח' השתא נמחק: א ואנן קי"ל דראשו: א עד למחר ח' לאחר ק' ימים נמחק: א ט' מעידין באדם שמת אא"כ אאוהו פרוץץ פנים עם החוטם אַלמא הוי היכר בכחי להשיא: א יפה שזה הוא הקילו חכמים בסוף עדותן להחזיקן אפילו: א) דאמר דמכר: יט כין הירכיס: יט להקשות אההיא דבהמה המקשה: יט אלא כלומר ראוי: טו ונפיק נקט לה נמי: טו מכי נפק: יט ותימה דהכא וביבמות מייתי קראי אבריותא ולא מייתי ליה אמתני' דפ' בתרא דביבמות דאיתיי לעיל דאין מעידין אלא על פרוץץ פנים עם החוטם ונראה לפרש דאפדות דבריותא מייתי קרא דהכרת: